

Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Estatuto da Criança e do Adolescente — arts. 19 a 52-D. Entrega voluntária, apadrinhamento, família natural e extensa, guarda, tutela e adoção (nacional e internacional), calibrado pelo padrão de cobrança da FGV.

LEI Nº 8.069/1990 — CAPÍTULO III

34

artigos dissecados (19 a 52-D)

35

questões FGV mapeadas
(2022-2026)

18+

precedentes STF/STJ essenciais

13

padrões fáticos recorrentes

Panorama Geral e Ideia Central do Instituto

O que está em jogo neste capítulo

O Capítulo III do ECA (arts. 19 a 52-D) regula **como o Estado intervém — ou deixa de intervir — na vida familiar de crianças e adolescentes**. A lógica é sempre a mesma, do art. 19 ao art. 52-D: **família natural é a regra; qualquer afastamento é medida excepcional, temporária e fundamentada**. Toda a disciplina de acolhimento, guarda, tutela e adoção gira em torno de um único vetor normativo — o **princípio do melhor interesse / proteção integral** — que autoriza o STJ, seguidamente, a **flexibilizar regras rígidas do texto legal** em nome da criança. É exatamente nesse atrito entre *letra fria da lei* e *jurisprudência humanizadora* que a FGV constrói 80% de suas questões.

0.1 — A arquitetura do capítulo em 4 blocos lógicos

Bloco	Institutos	Artigos	Lógica normativa
I	Disposições gerais / acolhimento / entrega voluntária / apadrinhamento	19 a 19-B	Define a regra-mãe (convivência familiar) e as duas grandes "válvulas de escape" antes da família substituta: a entrega voluntária consciente e o apadrinhamento afetivo.
II	Família natural, extensa e poder familiar	20 a 27	Conceitua os núcleos familiares e disciplina o poder familiar, sua perda/suspensão e o reconhecimento do estado de filiação.
III	Família substituta: disposições gerais, guarda, tutela	28 a 38	Regras comuns aos três institutos (oitiva, consentimento, grupos de irmãos, indígenas) + guarda (regulariza posse de fato) + tutela (substitui integralmente o poder familiar).
IV	Adoção nacional e internacional	39 a 52-D	Medida mais radical e irrevogável: rompe vínculos com a família biológica (salvo impedimentos matrimoniais) e cria vínculo pleno e equiparado ao filho biológico.

0.2 — Os cinco princípios que resolvem 90% das pegadinhas

① Excepcionalidade da família substituta

Família natural (e depois extensa) sempre precede a família substituta. A adoção só se justifica quando **esgotados os recursos** de manutenção na família natural/extensa (art. 39, §1º).

② Brevidade e provisoriedade do acolhimento

Reavaliação a cada **3 meses**; limite de **18 meses** no acolhimento institucional, prorrogável apenas em caráter excepcional e fundamentado (art. 19, §§1º e 2º).

③ Melhor interesse / proteção integral relativiza a letra da lei

O STJ mitiga cadastro de adoção, diferença etária mínima, vedação à adoção avoenga e até a irrevogabilidade — sempre em nome do melhor interesse concreto do adotando.

④ Oitiva e autodeterminação progressiva

Toda criança é ouvida (se possível) por equipe interprofissional; todo **adolescente maior de 12 anos** deve necessariamente **consentir em audiência** — regra que atravessa guarda, tutela e adoção (art. 28, §§1º e 2º).

⑤ Sigilo protege quem entrega; conhecimento da origem protege quem foi entregue

Na entrega voluntária, o sigilo da mãe é amplo (inclusive contra a própria família dela) — mas nunca suprime o direito do adotado de conhecer sua origem biológica ao completar 18 anos (arts. 19-A, §9º e 48).

Chave de leitura para a reta final

Sempre que o enunciado FGV apresentar um caso concreto "bonito demais" (vínculo afetivo consolidado, criança já chamando os requerentes de "pai e mãe", anos de convivência), **desconfie da resposta que aplica a regra fria e rígida do ECA**. Em situações de socioafetividade consolidada, a resposta correta quase sempre invoca o **melhor interesse da criança** para flexibilizar cadastro, diferença de idade, prazo ou formalidade — *mas cuidado*: a banca também gosta de testar se o candidato sabe que a jurisprudência humanizadora **não é uma autorização geral e irrestrita**; ela exige elementos concretos (tempo de convivência, ausência de má-fé, estudo social favorável).

Disposições Gerais: Regra Matriz, Entrega Voluntária e Apadrinhamento

1.1 — Art. 19: a regra-mãe e os prazos de acolhimento

📖 Art. 19, caput

"É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em **família substituta**, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu **desenvolvimento integral**."

Dispositivo	Regra	Prazo
Art. 19, §1º	Reavaliação da situação de acolhimento (familiar ou institucional), com base em relatório da equipe interprofissional, decidindo fundamentadamente por reintegração ou família substituta.	3 meses (máximo)
Art. 19, §2º	Permanência em acolhimento institucional — prorrogável excepcionalmente, mediante decisão fundamentada, se atender ao superior interesse.	18 meses (regra)
Art. 19, §3º	Manutenção/reintegração à família de origem tem preferência sobre qualquer outra providência (inclusão em serviços de proteção, apoio e promoção).	—
Art. 19, §4º	Convivência com mãe/pai privado de liberdade : visitas periódicas promovidas pelo responsável (ou pela entidade de acolhimento), independentemente de autorização judicial .	—
Art. 19, §§5º e 6º	Convivência integral da criança com a mãe adolescente em acolhimento institucional; a mãe adolescente é assistida por equipe multidisciplinar.	—

🕒 Pegadinha clássica — Princípio da brevidade

A FGV adora inverter os dois prazos do art. 19: **3 meses é a reavaliação periódica** (ocorre durante todo o acolhimento, familiar ou institucional); **18 meses é o teto de permanência no acolhimento institucional**. Não confundir: o prazo de 18 meses não se aplica ao acolhimento familiar, que por natureza já é preferencial e mais célere (art. 34, §1º).

1.1.1 — Art. 19-A: entrega voluntária para adoção

Dispositivo altamente cobrado (Lei 13.509/2017). Disciplina a situação da gestante/mãe que, **antes ou logo após o nascimento**, manifesta o desejo de entregar o filho para adoção.

§	Conteúdo
Caput	Encaminhamento à Justiça da Infância e da Juventude (não ao Conselho Tutelar, não à Vara de Família).
§1º	Gestante/mãe é ouvida por equipe interprofissional, que apresenta relatório ao juiz, considerando efeitos do estado gestacional/puerperal.
§2º	Encaminhamento (mediante concordância expressa) à rede pública de saúde/assistência social.
§3º	Busca à família extensa : prazo máximo de 90 dias , prorrogável por igual período — só se aplica se não houver pedido de sigilo (Info 835/STJ).
§4º	Ausente indicação de genitor apto e sem família extensa habilitada: extinção do poder familiar + guarda provisória a quem esteja habilitado a adotar (ou entidade de acolhimento).
§5º	Após o nascimento, a vontade deve ser ratificada em audiência (art. 166, §1º), garantido o sigilo sobre a entrega .
§6º	Não comparecendo ninguém da família à audiência: suspensão do poder familiar da mãe + guarda provisória a habilitado à adoção.
§7º	Detentores da guarda: prazo de 15 dias , após o fim do estágio de convivência, para propor ação de adoção.
§8º	Desistência dos genitores após o nascimento: criança mantida com eles + acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias .
§9º	Direito ao sigilo sobre o nascimento , respeitado o art. 48 (conhecimento futuro da origem biológica).
§10	Recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas: cadastro para adoção em 30 dias a contar do acolhimento.

 STJ — Sigilo da entrega voluntária é oponível até à família extensa

A gestante/parturiente que manifesta interesse em entregar o filho para adoção tem **direito ao sigilo judicial** sobre o nascimento e a entrega — inclusive em relação ao **suposto genitor e à família ampla** —, ressalvado sempre o direito da própria criança de conhecer sua origem biológica (art. 48). O sigilo protege a mulher de constrangimentos e viabiliza a entrega de forma humanizada, prevenindo aborto clandestino e adoção irregular. Nenhuma mãe (salvo casada ou em união estável) é obrigada a revelar o nome do pai. STJ, 3ª T., REsp 2086404-MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/9/24 (Info 835) — *cobrado em TJSC-2024, e é a espinha dorsal de pelo menos 6 questões FGV recentes do banco (2025/2026).*

 Não confundir — dois "acompanhamentos" de nomes parecidos

Instituto	Hipótese	Prazo
Acompanhamento domiciliar (art. 13, §2º)	Suspeita/confirmação de violência doméstica contra criança na primeira infância	—
Acompanhamento familiar (art. 19-A, §8º)	Desistência dos genitores da entrega da criança após o nascimento	180 dias

1.1.2 — Art. 19-B: apadrinhamento afetivo

 Art. 19-B

"A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de **apadrinhamento**."

§	Regra
§1º	Consiste em vínculos externos à instituição para convivência familiar/comunitária e colaboração no desenvolvimento social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro .
§2º	Padrinhos/madrinhas: maiores de 18 anos, não inscritos nos cadastros de adoção, cumprindo requisitos do programa. <i>Não há exigência legal de residir na mesma comarca.</i>
§3º	Pessoas jurídicas também podem apadrinhar.
§4º	Perfil prioritário: crianças/adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. <i>Não há idade mínima para ser apadrinhado.</i>
§5º	Executado por órgãos públicos ou organizações da sociedade civil.
§6º	Violação das regras: notificação imediata à autoridade judiciária.

 Pegadinha muito recorrente na FGV

Se a banca narrar uma criança que **foi reintegrada à família extensa** (ex.: guarda concedida a tia/avó com quem mantém vínculo), ela **NÃO se enquadra no perfil prioritário** de apadrinhamento — pois este exige remota possibilidade de reinserção familiar, exatamente o oposto do que ocorreu. (TJSC-2024-FGV, gabarito literal do §4º.) Outra armadilha: um curso de idioma (ex. coreano) **pode** ser custeado via apadrinhamento — o rol "social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro" é amplo e não exige caráter profissionalizante.

1.2 — Tabela Regras × Exceções do Bloco I

Regra geral	Exceção / temperamento	Base legal
Criação no seio da família natural	Excepcionalmente, família substituta	art. 19, caput
Acolhimento institucional até 18 meses	Prorrogável se comprovada necessidade + superior interesse + decisão fundamentada	art. 19, §2º
Visitas de pai/mãe presos dependem de regulamentação	Independem de autorização judicial	art. 19, §4º
Busca à família extensa em 90 dias (entrega voluntária)	Não se aplica se a mãe pediu sigilo (Info 835/STJ)	art. 19-A, §3º
Padrinhos não podem estar no cadastro de adoção	Pessoas jurídicas podem apadrinhar (não há cadastro de adoção para PJ)	art. 19-B, §§2º e 3º

Família Natural, Extensa e Poder Familiar

2.1 — Conceitos de família (memorize as quatro categorias)

Categoria	Definição	Base legal
Família natural	Comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.	art. 25, caput
Família monoparental	Comunidade formada por um dos pais e seus descendentes (espécie de família natural).	doutrina
Família extensa / ampliada	Estende-se além da unidade pais-filhos/casal: parentes próximos com quem a criança convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade .	art. 25, § único
Família recomposta	Formada por pessoas que se unem já possuindo filhos de relacionamentos anteriores.	doutrina

Pegadinha de definição

Família extensa **não se define pelo grau de parentesco**, e sim pelo **vínculo de afinidade e afetividade somado à convivência**. Um tio distante que nunca conviveu com a criança não é, para o ECA, "família extensa" — mas uma vizinha idônea com quem a criança convive diariamente pode ensejar adoção *intuitu personae* por analogia ao espírito protetivo do art. 50, §13, II (que fala em "parente" com vínculo de afinidade/afetividade — tema recorrentíssimo na FGV, ver Parte VIII).

2.2 — Poder familiar: exercício, deveres e extinção

Artigo	Conteúdo essencial
Art. 20	Filhos havidos ou não do casamento, ou por adoção, têm os mesmos direitos ; proibidas designações discriminatórias.
Art. 21	Poder familiar exercido em igualdade por pai e mãe; discordância é resolvida pela autoridade judiciária.
Art. 22, caput Lei 15.240/2025	Dever de sustento, guarda, convivência, assistência material e afetiva e educação; cumprir e fazer cumprir determinações judiciais.
Art. 22, § único	Direitos iguais e responsabilidades compartilhadas entre mãe e pai; resguardado o direito de transmissão familiar de crenças e culturas .
Art. 23, caput	Falta ou carência de recursos materiais NÃO constitui motivo suficiente para perda/suspensão do poder familiar.
Art. 23, §1º	Ausente outro motivo autônomo: família mantida na origem + inclusão obrigatória em serviços/programas oficiais.
Art. 23, §2º	Condenação criminal não implica destituição, exceto crime doloso com pena de reclusão contra outro titular do poder familiar ou contra filho/descendente.
Art. 24	Perda/suspensão decretadas judicialmente , em procedimento contraditório, nos casos da lei civil ou por descumprimento injustificado dos deveres do art. 22.

⚠️ Atualização legislativa 2025 — Lei 15.240/2025

Alterou a **redação do art. 22, caput**, para incluir expressamente o dever de **convivência** e de **assistência afetiva** entre os deveres parentais — coroando judicialmente a tese do **abandono afetivo como ilícito civil** indenizável (também positivada no art. 4º, §2º do ECA). Fique atento: bancas desatualizadas ainda podem citar a redação antiga ("sustento, guarda e educação"); a FGV, por seu padrão de atualidade, tende a cobrar a redação vigente.

2.3 — Estado de filiação: reconhecimento (art. 26 e 27)

Regra	Detalhe
Reconhecimento de filhos fora do casamento (art. 26)	Conjunta ou separadamente, no termo de nascimento, por testamento, escritura ou outro documento público; pode preceder o nascimento ou suced er ao falecimento (se deixar descendentes).
Natureza do direito ao reconhecimento (art. 27)	Personalíssimo, indisponível e imprescritível . Doutrina soma: irrevogável, perpétuo, irrenunciável e unilateral. Exercitável contra os pais ou seus herdeiros , com segredo de justiça.

⚖️ Súmula 149-STF

"É **imprescritível** a ação de investigação de paternidade, mas **não o é** a de petição de herança."

⚖️ STJ — Legitimidade exclusiva do pai registral na ação negatória de paternidade

A legitimidade ativa da ação negatória de paternidade compete **exclusivamente ao pai registral**, por se tratar de ação de estado que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor — **não comporta sub-rogação dos avós**, por ser direito intransmissível. *STJ, 3ª T., REsp 1328306/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/05/13; Jurisprud. em Teses STJ, Ed. 251, Tese 04. Cobrado em ENAM/1º-2024.*

🔑 Mnemônico — Estado de filiação (PII + IPIU)

Lei: **P**ersonalíssimo, **I**ndisponível, **I**mprescritível → "**PII**" como duas iniciais gêmeas em espelho.
Doutrina soma: **I**rrevogável, **P**erpétuo, **I**rrenunciável, **U**nilateral → "**IPIU**".

Família Substituta: Disposições Gerais

3.1 — Art. 28: as regras comuns a guarda, tutela e adoção

📖 Art. 28, caput

"A colocação em família substituta far-se-á mediante **guarda, tutela ou adoção**, **independentemente da situação jurídica** da criança ou adolescente, nos termos desta Lei."

§	Regra
§1º	Criança/adolescente sempre que possível ouvida(o) por equipe interprofissional, respeitado o estágio de desenvolvimento; opinião devidamente considerada .
§2º	Maior de 12 anos : consentimento obrigatório, colhido em audiência — não é mera oitiva, é anuência determinante.
§3º	Apreciação leva em conta grau de parentesco e relação de afinidade/afetividade, para evitar/minorar consequências da medida.
§4º	Grupos de irmãos mantidos na mesma família substituta, ressalvado risco de abuso comprovado ou situação excepcional que justifique solução diversa — buscando sempre evitar rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
§5º	Colocação precedida de preparação gradativa e acompanhamento posterior pela equipe interprofissional.
§6º	Indígena/quilombola : (I) respeito à identidade social/cultural; (II) colocação prioritária na comunidade/etnia ; (III) intervenção e oitiva obrigatória da FUNAI e de antropólogos perante a equipe interprofissional.

⚖️ STJ — Intervenção da FUNAI é obrigatória, mas NÃO desloca a competência

A intervenção da FUNAI em processos de destituição do poder familiar/adoção envolvendo crianças indígenas (ou filhas de indígenas) é **obrigatória e de ordem pública** — visa garantir respeito à identidade social e cultural do povo indígena e à colocação prioritária na comunidade de origem. **Contudo**, essa intervenção **não atrai a competência para a Justiça Federal**: a FUNAI atua em **caráter meramente consultivo/técnico** perante a equipe interprofissional, sem figurar como parte, autora, ré, assistente ou oponente — a competência permanece da **Justiça Estadual** (Vara da Infância e Juventude). STJ, 3ª T., REsp 1698635-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/09/20 (Info 679). Este é, disparadamente, o padrão fático mais recorrente do banco FGV nesta matéria (5 questões distintas mapeadas: 2021, 2024 e 2025).

🔴 A armadilha da competência federal — roteiro de resposta

Sempre que a FGV narrar adoção/guarda/destituição de criança indígena com discussão de competência, a resposta correta segue este roteiro fixo: **(1)** competência é da **Justiça Estadual**; **(2)** intervenção da FUNAI é **obrigatória** (não facultativa); **(3)** ausência de sua oitiva pode gerar **nulidade/prejuízo**, mas **não gera dispensa por celeridade**; **(4)** colocação familiar deve ser **prioritariamente** na comunidade/etnia — mas isso **não impede** adoção por não indígenas se esgotadas as alternativas na comunidade e comprovado o melhor interesse.

3.2 — Arts. 29 a 32: vedações e regras complementares

Art.	Regra
29	Não se defere colocação a pessoa que revele incompatibilidade com a medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.
30	Veda transferência a terceiros/entidades sem autorização judicial (o múnus é pessoal, intransferível).
31	Família substituta estrangeira : medida excepcional, só cabível na modalidade adoção (nunca guarda ou tutela).
32	Ao assumir guarda ou tutela: compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo , mediante termo nos autos.

🔑 Mnemônico — "GTA" só na estrangeira é "A"

Família substituta nacional cabe em **Guarda**, **Tutela** ou **Adoção**. Família substituta **estrangeira** só cabe em **Adoção** — pense: "estrangeiro só entra pela porta principal (Adoção), nunca pelos fundos (guarda/tutela)".

Guarda

4.1 — Natureza e efeitos da guarda

Art. 33, caput

"A guarda obriga a prestação de **assistência material, moral e educacional** à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de **opor-se a terceiros, inclusive aos pais**."

§	Conteúdo
§1º	Destina-se a regularizar a posse de fato ; deferível liminar ou incidentalmente em tutela e adoção, exceto adoção por estrangeiros .
§2º	Confere ao guardião a condição de dependente para todos os fins, inclusive previdenciários .
§3º	(Redação combinada) Direito de representação nos casos de falta eventual dos pais/responsável.
§4º	Regra : deferimento a terceiros não impede visitas dos pais nem o dever de alimentos. Exceção : determinação fundamentada em contrário, ou guarda em preparação para adoção.

STJ/STF — Guarda garante pensão por morte mesmo contra a lei previdenciária

O ECA determina que a guarda confere ao menor a condição de dependente, **para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários** (art. 33, §3º). Isso prevalece **mesmo que a legislação previdenciária específica** (Lei 8.213/91, após a Lei 9.528/97) tenha excluído o "menor sob guarda" do rol de dependentes — o ECA é lei especial de proteção à criança e adolescente e prevalece. STJ, 1ª S., REsp 1411258-RS (Tema 732); STF, Plenário, ADI 4878/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 7/6/21 (Info 1020). Ponto de forte conexão interdisciplinar com Direito Previdenciário.

STJ — Guarda não faz coisa julgada material; casal pode pedir de novo após afastamento

Decisão sobre guarda é modificável a qualquer tempo com a alteração das circunstâncias fáticas. Mesmo transitada em julgado sentença que determinou o **afastamento** da criança da família (por burla ao cadastro de adoção) e seu acolhimento institucional, quem exercia a guarda irregularmente pode, **após considerável lapso temporal** e comprovada mudança fática (vínculo socioafetivo consolidado durante o acolhimento prolongado), ajuizar **nova** ação de guarda — não lhe é oponível a coisa julgada da ação anterior. STJ, 3ª T., REsp 1878043-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/09/20 (Info 679).

4.2 — Art. 34: guarda subsidiada e acolhimento familiar

§	Regra
Caput	Poder público estimula (assistência jurídica, incentivos fiscais, subsídios) o acolhimento sob a forma de guarda.
§1º	Acolhimento familiar tem preferência sobre o institucional — sempre caráter temporário e excepcional.
§2º	Família cadastrada em programa de acolhimento familiar pode receber a criança mediante guarda (arts. 28 a 33).
§§3º e 4º	União apoia serviços de "família acolhedora"; podem ser usados recursos federais/estaduais/distritais/municipais, inclusive repasso à própria família acolhedora .

4.3 — Art. 35: revogabilidade

Art. 35

"A guarda poderá ser **revogada a qualquer tempo**, mediante **ato judicial fundamentado**, **ouvido o Ministério Público**."

4.4 — Modalidades doutrinárias de guarda

Modalidade	Situação
Guarda de fato	Sem vínculo jurídico formal
Guarda provisória	Concedida no início de procedimento de tutela/adoção (arts. 33, §1º; 167)
Guarda definitiva	Concedida ao final do processo de guarda
Guarda excepcional	Situações excepcionais de ausência dos pais (art. 33, §2º)
Guarda subsidiada	Pessoas que recebem incentivo do Poder Público ligado ao acolhimento familiar (art. 34)
Guarda derivada	Decorre da concessão de tutela (art. 36, § único)
Guarda do dirigente de entidade	Decorre da inserção em programa de acolhimento institucional (art. 92, §1º)
Guarda protetiva/estatutária	Situação de risco (art. 98 c/c 101, IX)

Mnemônico — Guarda ("R.O.P.A.R.")

Regulariza posse de fato · Opon-se a terceiros (inclusive pais) · Previdenciário (dependente) · Alimentos e visitas preservados (regra)
· Revogável a qualquer tempo.

Tutela

5.1 — Pressupostos e características

Artigo	Conteúdo
Art. 36, caput	Deferida, nos termos da lei civil, a pessoa de até 18 anos incompletos .
Art. 36, § único	Pressupõe a prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.
Art. 37, caput	Tutor nomeado por testamento/documento autêntico: prazo de 30 dias após a abertura da sucessão para ingressar com pedido de controle judicial.
Art. 37, § único	Só deferida ao indicado no testamento se comprovado que a medida é vantajosa e que não há pessoa em melhores condições de assumi-la.
Art. 38	Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24 (decretação judicial, contraditório).

As 4 hipóteses de cabimento da tutela

(1) menores órfãos de pai e mãe; (2) filhos de pais julgados ausentes; (3) pais que decaíram do poder familiar (perda/suspensão); (4) menores abandonados.

Distinção crucial guarda × tutela

A **guarda não** implica perda/suspensão do poder familiar — é plenamente possível que o genitor detenha o poder familiar e não tenha a guarda. Já a **tutela exige, como pressuposto**, a perda ou suspensão prévia do poder familiar. É o erro mais comum de trocar em provas objetivas: "a tutela dispensa a prévia decretação de perda/suspensão" está sempre **errado**.

5.2 — Quadro comparativo Guarda × Tutela × Adoção

	Guarda	Tutela	Adoção
Efeito nuclear	Assistência material, moral, educacional	Dever de guarda + administração de bens	Forma vínculo de poder familiar (art. 41)
Poder familiar	Não implica perda/suspensão	Exige perda/suspensão prévia	Exige perda do poder familiar dos pais biológicos
Finalidade	Regularizar posse de fato	Amparo/administração de bens em caso de falecimento, ausência, perda do poder familiar	Criar vínculo de filiação
Momento	Curso de processo de tutela/adoção (exceto adoção internacional) ou autônoma	Concessão de guarda no curso da tutela	Concessão de guarda no curso da adoção (exceto internacional)
Previdenciário	Sim (art. 33, §3º)	Sim (art. 16, §2º, Lei 8213/91)	Plenos direitos, como filho biológico
Revogabilidade	Revogável (art. 35)	Revogável (art. 1764, III, CC)	Irrevogável (art. 39, §1º)
Nome	Sem mudança de nome	Sem mudança de nome	Sobrenome do adotante; possível mudança de prenome

Adoção: Natureza, Requisitos e Vedações

Conceito (doutrina)

Adoção é **ato jurídico em sentido estrito**, que depende sempre de **decisão judicial constitutiva**, pelo qual se cria vínculo jurídico **irrevogável** de filiação, com efeitos idênticos aos da filiação biológica.

6.1 — Características nucleares (art. 39)

§	Conteúdo
§1º	Medida excepcional e irrevogável , cabível apenas quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa.
§2º	Vedada a adoção por procuração (é personalíssima; juiz precisa aferir a real intenção em audiência).
§3º	Conflito entre interesses do adotando e de terceiros (inclusive pais biológicos): prevalecem os do adotando .

STJ — Irrevogabilidade não é regra absoluta (Tese 11, Ed. 251)

"A irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta e pode ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a manutenção da medida **não apresenta reais vantagens** para o adotado nem satisfaz os princípios da proteção integral e do melhor interesse." Já se admitiu, inclusive, a **rescisão de sentença** de adoção quando o próprio adotado, ao atingir a maioridade, comprova que jamais desejou verdadeiramente ser adotado. *STJ, 3ª T., REsp 1892782/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/04/21 (Info 691); REsp 1.545.959-SC (Info 608) — mãe biológica pode até readotar filha que havia sido adotada por terceiros (REsp 1293137/BA, Info 754).*

6.2 — Requisitos objetivos: idade, diferença etária e vedações subjetivas

Requisito	Regra	Base legal
Idade do adotando	Máximo de 18 anos à data do pedido — salvo se já estiver sob guarda/tutela dos adotantes (nesse caso pode ser adulto)	art. 40
Idade do adotante	Maiores de 18 anos , independentemente do estado civil	art. 42, caput
Diferença etária mínima	16 anos mais velho que o adotando	art. 42, §3º
Vedação por parentesco	Ascendentes e irmãos não podem adotar	art. 42, §1º
Vedação do tutor/curador	Não pode adotar o pupilo/curatelado enquanto não prestar contas de sua administração	art. 44

STJ — as duas grandes flexibilizações jurisprudenciais dos requisitos objetivos

(a) **Diferença etária mínima de 16 anos** não é absoluta — pode ser relativizada no interesse do adotando à luz da socioafetividade (caso concreto: padrasto 15 anos e 9 meses mais velho, admitido). *STJ, 4ª T., REsp 1785754-RS (Info 658); REsp 1338616-DF (Info 701).*

(b) **Vedação à adoção por ascendentes ("adoção avoenga")** é norma textual e cai **literalmente** em questões objetivas curtas — mas o STJ já mitigou excepcionalmente quando os avós exercem **exclusivamente** as funções parentais desde o nascimento, com vínculo socioafetivo consolidado e reais vantagens ao neto. *STJ, 4ª T., REsp 1587477-SC (Info 678).*

 Dica de prova — quando a FGV quer a letra fria x quando quer a jurisprudência

Enunciados **curtos**, **sem caso concreto** e sem menção a "jurisprudência/STJ" → resposta pela **literalidade** do ECA (ex.: "não podem adotar os ascendentes e os irmãos" está sempre certo como regra). Enunciados com **caso concreto extenso**, narrando vínculo afetivo consolidado, tempo de convivência e ausência de outra alternativa → a resposta correta normalmente **aplica o temperamento jurisprudencial**.

6.3 — Art. 42, §§2º, 4º e 5º: adoção conjunta e por ex-casais

§	Regra
§2º	Adoção conjunta: indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável , comprovada a estabilidade da família.
§4º	Divorciados, judicialmente separados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente, desde que: (i) acordem sobre guarda e regime de visitas; (ii) o estágio de convivência tenha se iniciado na constância da relação; (iii) comprovados vínculos de afinidade/afetividade com quem não detém a guarda.
§5º	Comprovado efetivo benefício ao adotando: assegurada a guarda compartilhada (art. 1.584, CC).

 Padrão fático FGV — "o casal que se divorcia no meio do processo de adoção"

Roteiro decisório: **o divórcio não impede** a adoção conjunta, desde que (1) o estágio de convivência tenha começado durante a união e (2) haja acordo sobre guarda/visitação. Isso vale mesmo que o divórcio se consuma **antes** da sentença de adoção — não é necessária nova consulta ao SNA/cadastro. *TJSC-2022-FGV e questão nº 32 do banco (JE TJSC/2022, gabarito C).*

6.4 — Adoção póstuma (art. 42, §6º)

 Art. 42, §6º

"A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após **inequívoca manifestação de vontade**, vier a **falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença.**"

 Requisitos da adoção póstuma — texto legal x jurisprudência

Pela letra da lei: (a) manifestação inequívoca de vontade em vida; (b) início do procedimento judicial em vida; (c) morte no curso do processo, antes da sentença.

Pela jurisprudência do STJ (mais ampla): basta que o adotante, em vida, tenha manifestado **inequivocamente** a vontade de adotar — mesmo que não tenha iniciado formalmente o procedimento antes de morrer. Prova-se a manifestação inequívoca pelos **mesmos elementos da filiação socioafetiva**: tratamento do menor como se filho fosse + conhecimento público dessa condição.

 STJ — Leading case da adoção póstuma sem processo iniciado

"Se o adotante, ainda em vida, manifestou inequivocamente a vontade de adotar o menor, poderá ocorrer a adoção *post mortem*, mesmo que não tenha iniciado o procedimento de adoção quando vivo." *STJ, 3ª T., REsp 1217415-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/6/12 (Info 500). Reiterado no Info 754 (2022) e em agosto de 2025 (reconhecimento incidental de união estável para viabilizar a adoção póstuma).*

● A pegadinha do "infarto durante a adoção" — como a FGV mascara o tema

Padrão fático recorrentíssimo: casal em estágio de convivência avançado, vínculos afetivos comprovados por estudo técnico, e **um dos requerentes morre pouco antes da sentença** (infarto, acidente). A resposta correta é sempre: **a adoção pode ser deferida a ambos**, inclusive ao falecido, diante da manifestação inequívoca de vontade — **não** há perda de objeto, **não** é necessário reiniciar o estágio de convivência, e **não** se exige que a ação já tivesse sido proposta em vida quando a prova da vontade inequívoca é robusta (testemunhas, tratamento como filho, documentos). *Questões n° 15 (ENAM/2025), 23 (TJSC/2025) e 27 (TJMT/2024) do banco — todas com o mesmo padrão.* Atenção: **não é necessário citar/chamar os herdeiros do falecido para concordarem** com o pedido de adoção póstuma — a ação não depende de anuência sucessória.

🔗 Conexão com Direito das Sucessões

A adoção póstuma produz efeitos *ex tunc*, retroagindo à data do óbito (art. 47, §7º) — o que gera **reflexos sucessórios diretos**: o adotando torna-se herdeiro do adotante falecido. É o único caso em que a adoção rompe a regra geral de eficácia *ex nunc* a partir do trânsito em julgado.

6.5 — Consentimento (art. 45)

Regra	Conteúdo
Caput	Adoção depende do consentimento dos pais ou representante legal do adotando.
§1º	Consentimento dispensado se os pais são desconhecidos ou já destituídos do poder familiar.
§2º	Adotando maior de 12 anos : também necessário seu consentimento.

⚖️ STJ — Adoção de pessoa maior não exige consentimento do pai biológico que abandonou

Estabelecido vínculo socioafetivo entre adotante e adotando maior de idade, a adoção não pode ser barrada pelo pai biológico que abandonou o filho sem justa causa — porque, atingida a maioridade, **extingue-se o poder familiar**, tornando dispensável o consentimento nos termos do art. 45, §1º. *STJ, 3ª T., REsp 1.444.747-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/3/15 (Info 558).*

Estágio de Convivência, Efeitos e Registro Civil

7.1 — Art. 46: estágio de convivência

§	Regra	Prazo
Caput	Precede a adoção, observadas idade e peculiaridades do caso	máx. 90 dias
§1º	Dispensável se o adotando já estiver sob tutela/guarda legal do adotante por tempo suficiente para avaliar a conveniência do vínculo	—
§2º	Guarda de fato, por si só, NÃO autoriza a dispensa do estágio	—
§2º-A	Prorrogável por até igual período, mediante decisão fundamentada	+ 90 dias
§3º	Adoção por pessoa/casal residente no exterior	30 a 45 dias , prorrogável 1x
§4º	Acompanhamento pela equipe interprofissional, com relatório minucioso	—
§5º	Cumprido no território nacional , preferencialmente na comarca de residência da criança	—

🔴 Pegadinha — guarda de fato ≠ guarda legal/tutela para dispensa

Só a **posse legal** (guarda/tutela formalmente deferidas judicialmente, por tempo suficiente) autoriza a **dispensa** do estágio de convivência. A **guarda de fato** — mera situação informal, sem chancela judicial — **nunca, por si só**, dispensa o estágio (art. 46, §2º). É necessário, ainda, que se apure a **conveniência da constituição do vínculo**.

7.2 — Art. 47: constituição do vínculo e registro civil

§	Regra
Caput	Vínculo constitui-se por sentença judicial , inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornece certidão .
§1º	Inscrição consigna o nome dos adotantes como pais e o de seus ascendentes.
§2º	Mandado cancela o registro original do adotado (que é arquivado).
§3º	A pedido do adotante, novo registro pode ser lavrado no Cartório do Município de sua residência.
§4º	Nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar nas certidões.
§5º	Sentença confere sobrenome do adotante; a pedido, pode modificar o prenome .
§6º	Modificação de prenome a pedido do adotante: obrigatória a oitiva do adotando (art. 28, §§1º e 2º).
§7º	Efeitos a partir do trânsito em julgado (<i>ex nunc</i>) — exceto adoção póstuma (<i>ex tunc</i> , retroage à data do óbito).
§8º	Processo mantido em arquivo (inclusive microfilme), conservado para consulta a qualquer tempo.
§9º	Prioridade de tramitação: adotando com deficiência ou doença crônica .
§10	Prazo máximo para conclusão do processo de adoção: 120 dias , prorrogável 1x por igual período, mediante decisão fundamentada.

7.3 — Arts. 41, 48 e 49: efeitos, origem biológica e morte dos adotantes

Artigo	Conteúdo
Art. 41, caput	Adoção atribui condição de filho , com os mesmos direitos e deveres (inclusive sucessórios), desligando de qualquer vínculo com pais/parentes biológicos, salvo impedimentos matrimoniais .
Art. 41, §1º	Adoção unilateral : se um cônjuge/companheiro adota o filho do outro, mantêm-se os vínculos entre o adotado e o cônjuge/companheiro do adotante.
Art. 41, §2º	Direito sucessório recíproco entre adotado, seus descendentes, adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau .
Art. 48, caput	Adotado tem direito de conhecer sua origem biológica e acesso irrestrito ao processo, após completar 18 anos .
Art. 48, § único	Acesso também pode ser deferido ao adotado menor de 18, a seu pedido, com orientação e assistência jurídica/psicológica.
Art. 49	Morte dos adotantes NÃO restabelece o poder familiar dos pais naturais.

🔑 Mnemônico — Efeitos da adoção ("4 R's")

Rompe vínculo com biológicos (exceto impedimentos matrimoniais) · Recíproco o direito sucessório (até 4º grau colateral) · Retroage só na póstuma (regra é *ex nunc*) · Registro original cancelado, sem menção nas certidões.

Cadastro Nacional de Adoção (SNA) e suas Exceções

8.1 — Regime geral do cadastro

§	Regra
Caput	Autoridade judiciária mantém, em cada comarca, registro de crianças/adolescentes adotáveis e de interessados em adotar.
§§1º-2º	Inscrição precedida de consulta aos órgãos técnicos, ouvido o MP; não deferida se não satisfeitos os requisitos legais ou verificada hipótese do art. 29.
§3º	Inscrição de postulantes precedida de preparação psicossocial e jurídica .
§5º Lei 14.979/2024	Cadastros estaduais/distrital/nacional obrigatoriamente consultados , ressalvadas as hipóteses do §13 e as particularidades indígenas/quilombolas (art. 28, §6º, II).
§6º	Cadastro distinto para residentes fora do país — só consultado na inexistência de postulantes nacionais habilitados.
§8º	Inscrição de crianças/adolescentes não colocados na comarca de origem: prazo de 48 horas , sob pena de responsabilidade.
§10	Ausência de pretendentes nacionais habilitados com perfil compatível: encaminhamento à adoção internacional .
§12	Alimentação do cadastro e convocação criteriosa: fiscalizadas pelo MP .
§15	Prioridade no cadastro: criança/adolescente com deficiência, doença crônica ou necessidades específicas de saúde , além de grupo de irmãos .

STJ — a ordem cronológica do cadastro não é absoluta

"O Cadastro de Adoção visa à observância do interesse do menor, avaliando previamente os pretensos adotantes por comissão técnica multidisciplinar" — mas a **ordem cronológica de preferência não tem caráter absoluto**, devendo ceder ao **princípio do melhor interesse** quando já formado forte vínculo afetivo entre a criança e o pretendente, ainda que no curso do processo judicial.

STJ, 3ª T., REsp 1347228-SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 6/11/12; reiterado no HC 572854-SP (Info 676, risco de contaminação por Covid-19 justificou manutenção com família substituta) e no HC 505730/SC.

8.2 — Art. 50, §13: as 3 exceções ao cadastro (fixação obrigatória)

Art. 50, §13

"Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil **não cadastrado previamente** nos termos desta Lei quando:"

Inciso	Hipótese	Observação
I	Adoção unilateral	Cônjuge/companheiro adota filho do outro.
II	Formulada por parente com vínculo de afinidade e afetividade	STJ amplia: abrange parente consanguíneo, colateral ou por afinidade , sem restrição adicional além da afetividade comprovada.
III	Detentor de tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente	Exige laços de afinidade/afetividade comprovados pelo tempo de convivência + ausência de má-fé ou dos crimes dos arts. 237/238 (subtração de menor; entrega mediante paga/recompensa).

⚠️ Atenção — o §13 não dispensa os demais requisitos

As três hipóteses do §13 dispensam apenas a **inscrição prévia** no cadastro — **não** dispensam os **demais requisitos legais** da adoção (diferença etária, consentimento, estudo social, reais vantagens). O candidato deverá comprovar, no curso do procedimento, que preenche todos os requisitos (art. 50, §14).

⚖️ STJ — adoção intrafamiliar por parentes por afinidade, mesmo com terceiro postulante cadastrado

Atende ao melhor interesse da criança a **adoção personalíssima intrafamiliar** por parentes colaterais por afinidade, **ainda que** a criança já esteja convivendo com família substituta também postulante à adoção. O art. 50, §13, II não promove qualquer limitação de grau — basta o laço afetivo demonstrado. *STJ, 4ª T., REsp 1911099-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/06/21 (Info 703).*

8.3 — Adoção *intuitu personae*: o grande tema transversal

💡 Conceito

Adoção em que **os pais biológicos influenciam diretamente** a escolha da família substituta — típica da "entrega direta" a amigos, vizinhos ou parentes de confiança, à revelia do cadastro. É **legítima** quando amparada nas exceções do art. 50, §13 (ou em vínculo afetivo pré-existente idôneo), mas torna-se **ilegal** quando configura "adoção à brasileira" simulada, burla ao cadastro ou entrega mediante paga/recompensa (arts. 237 e 238).

🔴 Padrão fático — "a entrega à vizinha/amigo idôneo" (burla ao cadastro?)

Roteiro de resolução quando a genitora entrega a criança diretamente a terceiro de sua confiança (sem parentesco e sem cadastro): (1) se há **vínculo de afinidade/afetividade prévio** idôneo (não mera casualidade) e **ausência de má-fé**/proveito econômico, trata-se de **adoção intuitu personae legítima** — mesmo fora do cadastro; (2) o MP pode requerer estudos técnicos, mas a **busca e apreensão liminar** só se justifica havendo risco concreto, jamais de forma automática; (3) a mera promessa/entrega **sem** paga ou recompensa **não configura** o crime do art. 238 nem gera automaticamente busca e apreensão. *Questões 13, 19, 29, 30, 31 e 34 do banco FGV seguem exatamente este roteiro.*

8.4 — Quadro 📊 comparativo: quando o cadastro pode ser afastado

Situação	Cadastro dispensado?	Fundamento
Adoção unilateral (padrasto/madrasta)	Sim	art. 50, §13, I
Parente com vínculo de afinidade/afetividade (tia, irmã, avó por afinidade)	Sim	art. 50, §13, II
Guardião/tutor de criança >3 anos com laços consolidados	Sim	art. 50, §13, III
Vínculo afetivo forte formado no curso do processo (mesmo com terceiros cadastrados)	Sim (mitigação jurisprudencial)	REsp 1347228-SC
Amigo idôneo sem parentesco, sem má-fé, com laço afetivo pré-constituído	Depende — analisado caso a caso pelo melhor interesse	construção jurisprudencial (adoção <i>intuitu personae</i>)
Estranho sem qualquer vínculo prévio, criança recém-retirada da genitora	Não	regra geral — busca/apreensão + acolhimento cabíveis

Adoção Internacional

9.1 — Art. 51: o critério é territorial, não a nacionalidade

📖 Art. 51, caput

"Considera-se adoção internacional aquela na qual o pretendente possui **residência habitual** em país-parte da Convenção de Haia... e deseja adotar criança em outro país-parte."

💡 A REGRA DE OURO desta seção

O critério definidor da adoção internacional é **estritamente territorial** (residência habitual do pretendente), e **não a nacionalidade**. Um **brasileiro residente no exterior** que pretende adotar criança brasileira realiza **adoção internacional** — ainda que viaje ao Brasil todo ano, tenha família aqui e nunca tenha perdido a nacionalidade. Em compensação, esses brasileiros residentes fora do país têm **preferência sobre estrangeiros puros** (art. 51, §2º).

🔴 O padrão fático mais recorrente de toda a matéria — "o casal brasileiro que mora fora"

Narrativa-padrão da FGV: casal (ou indivíduo) **brasileiro**, residente há anos em país estrangeiro (França, Bélgica, EUA), viaja regularmente ao Brasil para visitar parentes, deseja adotar criança brasileira. A armadilha é induzir o candidato a concluir que, **por serem brasileiros**, a adoção seria **nacional**. **ERRADO**. É **adoção internacional**, pois o critério é a **residência habitual** — mas o casal goza de **preferência** em relação a estrangeiros. *Questões 12, 22 e 33 do banco FGV — mesmo padrão em provas distintas (TJSE-2025, TJSC-2024, AGE-MG-2022).*

9.2 — Art. 51, §1º: requisitos para a adoção internacional de criança brasileira

Inciso	Requisito
I	Colocação em família adotiva é a solução adequada ao caso concreto.
II	Esgotadas as possibilidades de colocação em família adotiva brasileira — certificada nos autos a inexistência de adotantes habilitados com perfil compatível, após consulta aos cadastros.
III	Em se tratando de adolescente : consultado por meios adequados e preparado para a medida (parecer da equipe interprofissional, art. 28, §§1º e 2º).

§	Regra
§2º	Brasileiros residentes no exterior têm preferência sobre estrangeiros.
§3º	Pressupõe intervenção das Autoridades Centrais Estaduais e Federal .

🕒 Hierarquia de preferências na colocação familiar (memorize a ordem)

1º Família natural/extensa (brasileira) → 2º Família substituta nacional (guarda/tutela/adoção, brasileiros residentes no Brasil) → 3º Brasileiros residentes no exterior (adoção internacional, com preferência) → 4º Estrangeiros residentes no exterior (adoção internacional, subsidiária).

9.3 — Art. 52: procedimento da habilitação internacional (visão sintética)

Inciso	Etapas
I	Pedido de habilitação perante a Autoridade Central do país de acolhida (residência habitual)
II-IV	Relatório de habilitação/aptidão, remetido à Autoridade Central Estadual (cópia à Federal), instruído com estudo psicossocial
V	Documentos em língua estrangeira: autenticados pela autoridade consular + tradução juramentada
VII	Laudo de habilitação: validade máxima de 1 ano
VIII	Formalização do pedido de adoção perante o Juízo da Infância e da Juventude do local da criança

§	Regra
§6º	Credenciamento de organismo (nacional/estrangeiro) intermediador: validade de 2 anos .
§8º	Antes do trânsito em julgado : não é permitida a saída do adotando do território nacional.
§9º	Transitada em julgado: expedição de alvará com autorização de viagem/passaporte.
§11	Cobrança de valores abusivos pelos organismos: causa de descredenciamento .

9.4 — Arts. 52-B a 52-D: adoção por brasileiro no exterior e recepção

Artigo	Regra
52-B	Adoção por brasileiro residente em país ratificante da Convenção de Haia, processada conforme a lei local: recepção automática no reingresso ao Brasil.
52-B, §§1º-2º	Se não atendido o art. 17, "c", da Convenção (ou país não ratificante): homologação pelo STJ é obrigatória.
52-C	Brasil como país de acolhida: decisão estrangeira conhecida pela Autoridade Central Estadual → comunica a Federal → expede Certificado de Naturalização Provisório .
52-D	Se a adoção não foi deferida no país de origem (por delegação ao país de acolhida) ou a criança vem de país não signatário: segue-se o rito da adoção nacional .

🔑 Mnemônico — Adoção Internacional ("R-E-S-I-D-E")

Critério = **RESID**ência habitual (não nacionalidade). Ligue à frase: "não importa de onde você **é**, importa onde você **reside**".

Incidência FGV: Tabela de Padrões Fáticos

Por que decorar padrões fáticos?

A FGV raramente pergunta "o que diz o art. X?" nesta matéria. Ela **narra uma história completa** (2 a 4 parágrafos) e espera que o candidato reconheça, por trás dos nomes e detalhes, **qual microrregra** do ECA (ou qual precedente STJ) resolve o caso. A tabela abaixo mapeia os **13 storytellings mais recorrentes** identificados no banco de questões.

#	Padrão fático (storytelling)	O que a banca está testando	Resposta-chave
1	Gestante/mãe em vulnerabilidade procura a Justiça para entregar o filho, pedindo sigilo	Entrega voluntária: rito, sigilo, extensão a família extensa/genitor	Sigilo é amplo (inclusive família extensa); só se busca família extensa se não houver pedido de sigilo
2	Casal brasileiro residente há anos no exterior quer adotar criança brasileira	Critério da adoção internacional	Territorial (residência habitual) → é internacional, com preferência sobre estrangeiros
3	Casal em estágio de convivência avançado; um dos requerentes morre antes da sentença	Adoção póstuma	Deferida a ambos se houve manifestação inequívoca de vontade; não perde o objeto; efeito <i>ex tunc</i>
4	Genitora entrega a criança diretamente a vizinho/amigo idôneo, sem cadastro	Exceções ao cadastro / adoção <i>intuitu personae</i> / burla ao SNA	Analisar vínculo afetivo prévio + má-fé; regra geral exige cadastro, exceto arts. 50 §13 ou vínculo idôneo consolidado
5	Criança/adolescente indígena em processo de adoção/ destituição, discussão sobre FUNAI e competência	Intervenção obrigatória da FUNAI × competência	FUNAI obrigatória (consultiva), mas competência permanece estadual
6	Avó/tia/parente com vínculo afetivo assume os cuidados após negligência dos pais	Reintegração via família extensa; distinção entre guarda de fato, guarda judicial e adoção	Reintegração se dá nos próprios autos do acolhimento (não exige ação autônoma); privilegia parente com afetividade
7	Casal se divorcia no curso do processo de adoção conjunta	Adoção por ex-casal (art. 42, §4º)	Possível se estágio começou na constância da união + acordo sobre guarda/visitas
8	Criança entregue informalmente a parente/ terceiro mediante termo do Conselho Tutelar; genitora depois quer "reaver"	Guarda de fato × guarda judicial; competência territorial	Quem detém a guarda de fato deve buscar tutela de urgência em ação de guarda, na comarca de sua residência
9	Adolescente maior de 12 anos manifesta não querer ser adotado nem retornar para casa	Consentimento obrigatório do maior de 12 anos; apadrinhamento como alternativa	Sem consentimento não há colocação em família substituta; apadrinhamento e/ou serviços de transição para maioridade são o caminho
10	Casal habilitado recusa candidatos indicados ou desiste no meio do estágio de convivência	Consequências da desistência/recusa injustificada	Recusas reiteradas podem suspender habilitação; desistência após guarda para adoção pode gerar exclusão temporária do cadastro
11	Padrasto/madrasta pretende adotar enteado(a) com anuência do cônjuge biológico	Adoção unilateral, dispensa de cadastro, manutenção do vínculo com o genitor biológico titular	Dispensado o cadastro (art. 50, §13, I); mantém-se o vínculo com o cônjuge/companheiro do adotante
12	Jovem prestes a completar 18 anos, sem adoção efetivada, ainda estudando, em situação de vulnerabilidade	Transição para a vida adulta / serviços de acolhimento pós-maioridade	Cabe encaminhamento a serviço de acolhimento em república para jovens (18 a 21 anos, situação de vulnerabilidade)
13	Casal estrangeiro (não brasileiro) pretende adotar irmãos brasileiros órfãos/ destituídos	Adoção internacional por estrangeiros; intervenção das Autoridades Centrais	Depende da intervenção das Autoridades Centrais Estadual e Federal; exige esgotamento das alternativas nacionais

⚠ **Método de leitura do enunciado longo (3 passos)**

1º Identifique **quem** são as partes e **qual vínculo** preexiste entre elas (afinidade? afetividade? nenhum?). **2º** Identifique o **marco temporal-chave** (idade da criança, tempo de convivência, se já há sentença/trânsito em julgado, se houve morte no curso do processo). **3º** Pergunte: "isso se encaixa em alguma **exceção** nomeada em lei ou construída pelo STJ?" — se sim, ela quase sempre é a resposta correta.

Súmulas, Teses Institucionais e Jurisprudência Essencial

11.1 — Quadro-síntese de precedentes obrigatórios

Precedente	Tese em uma frase	Tema/Info
Súmula 149-STF	Investigação de paternidade é imprescritível; petição de herança, não	Súmula
REsp 1328306/DF	Ação negatória de paternidade: legitimidade exclusiva do pai registral	Tese 04, Ed. 251
REsp 1698635-MS	FUNAI obrigatória em adoção indígena; não desloca competência p/ Justiça Federal	Info 679
REsp 1411258-RS / ADI 4878	Guarda garante pensão por morte mesmo contra a lei previdenciária restritiva	Tema 732 / Info 1020
REsp 1878043-SP	Guarda não faz coisa julgada material; cabe nova ação após mudança fática	Info 679
REsp 1892782/PR	Irrevogabilidade da adoção não é absoluta (Tese 11, Ed. 251)	Info 691
REsp 1217415-RS	Adoção póstuma cabe mesmo sem processo iniciado em vida, provada a vontade inequívoca	Info 500
REsp 1785754-RS / REsp 1338616-DF	Diferença etária mínima de 16 anos é relativizável no interesse do adotando	Info 658 / 701
REsp 1587477-SC	Vedação à adoção avoenga pode ser mitigada em situação excepcional consolidada	Info 678
REsp 1444747-DF	Adoção de maior não exige consentimento do pai biológico que abandonou (poder familiar extinto pela maioridade)	Info 558
REsp 1347228-SC	Ordem cronológica do cadastro não é absoluta; cede a vínculo afetivo consolidado	—
REsp 1911099-SP	Adoção intrafamiliar por parente por afinidade prevalece mesmo com terceiro cadastrado postulando	Info 703
REsp 1540814-PR	Casal/pessoa homoafetiva pode se inscrever e adotar, sem restrição etária adicional	Info 567
REsp 2086404-MG	Sigilo da entrega voluntária estende-se à família extensa e ao suposto genitor	Info 835
REsp 1674207-PR	Adoção à brasileira: perícia/estudo psicossocial é imprescindível para destituir poder familiar	Info 624
HC 329147-SC / HC 603780/SP	HC não é via adequada para discutir guarda/adoção — em regra	Info 574; Tese 02, Ed. 27
HC 440752/PR	Exceção: HC cabe se acolhimento institucional é manifestamente incabível	—

11.2 — Teses institucionais do STJ mais citadas pela FGV (Jurisprudência em Teses, Ed. 27 e 251)

- **Tese 02 (Ed. 27):** a jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o *habeas corpus* não seria adequado para discutir guarda/adoção.
- **Tese 03 (Ed. 27):** o acolhimento institucional/familiar temporário não representa o melhor interesse da criança mesmo em casos de "adoção à brasileira", salvo evidente risco à integridade física/psíquica.

- **Tese 06 (Ed. 27):** irregularidades na adoção podem ser superadas pela situação de fato consolidada no tempo, se favoráveis ao adotando.
- **Tese 11 (Ed. 251):** irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta.
- **Tese 14 (Ed. 27):** não há óbice à adoção por casal homoafetivo desde que represente reais vantagens ao adotando.
- **Tese 04 (Ed. 251):** legitimidade ativa da ação negatória de paternidade compete exclusivamente ao pai registral.

O fio condutor de toda a jurisprudência do capítulo

Praticamente **todos** os precedentes acima seguem a mesma lógica argumentativa: **a letra fria do ECA cede ao melhor interesse concreto da criança/adolescente**, desde que comprovado por elementos técnicos (estudo social, laudo psicológico) e não por mera alegação genérica. Para a discursiva, isso significa: **nunca** aplique a jurisprudência humanizadora sem antes demonstrar, no caso hipotético, os elementos fáticos que a autorizam.

Análise de Discursivas: O que Pontua nos Espelhos da FGV

12.1 — Estrutura de resposta recomendada

Esqueleto de uma resposta discursiva nota máxima

- (1) **Enquadramento normativo** — identifique o instituto exato (entrega voluntária? guarda? tutela? adoção unilateral? póstuma?) e cite o dispositivo com precisão (art. + parágrafo).
- (2) **Regra geral aplicável** — enuncie a regra do ECA que, à primeira vista, rege o caso.
- (3) **Temperamento jurisprudencial (se houver)** — identifique se a jurisprudência do STJ/STF flexibiliza essa regra, citando o precedente (nome do julgado dispensável; a **tese** é o que pontua).
- (4) **Subsunção fundamentada** — aplique a tese ao caso concreto narrado, apontando os **elementos fáticos específicos** (tempo de convivência, vínculo afetivo, boa-fé, estudo social) que autorizam ou não a flexibilização.
- (5) **Conclusão objetiva** — responda exatamente o que foi perguntado, sem "sim, mas..." genérico.

12.2 — Os 3 erros que mais custam pontos nos espelhos FGV

#	Erro comum	Como corrigir
1	Citar apenas a literalidade do ECA, ignorando a mitigação jurisprudencial pertinente	Sempre pergunte: "esse dispositivo tem uma flexibilização STJ conhecida?" (avoenga, diferença etária, irrevogabilidade, cadastro, póstuma)
2	Aplicar a jurisprudência humanizadora sem amarrar aos fatos do enunciado	Nunca escreva "o STJ flexibiliza..." sem, na frase seguinte, apontar o dado concreto do caso que autoriza a flexibilização
3	Confundir os institutos afins (guarda × tutela; acompanhamento domiciliar × familiar; sigilo da entrega × direito à origem biológica)	Use sempre uma frase de distinção expressa: "diferentemente de X, aqui se trata de Y, porque..."

12.3 — Modelo de discursiva: "adoção intuitu personae com burla ao cadastro"

Enunciado-tipo

Genitora entrega recém-nascido a amigo idôneo, com quem não possui parentesco, sem passar pelo cadastro de adoção. Casal ajuíza ação de adoção quando a criança já conta com 4 anos, comprovando forte vínculo afetivo. O MP requer busca e apreensão e encaminhamento a família cadastrada. Analise a legalidade da pretensão do MP e a solução a ser dada pelo juízo.

Roteiro de resposta: (1) A regra geral do art. 50 exige observância do cadastro; (2) mas o caso não se enquadra literalmente nas exceções do §13 (não é adoção unilateral, não há parentesco, o guardião de fato não detinha guarda *legal*); (3) trata-se de **adoção intuitu personae**, tema em que o STJ pondera o melhor interesse da criança já inserida em ambiente afetivo consolidado; (4) a solução **não** é a busca e apreensão automática — o juízo deve determinar estudo social/psicológico para aferir a existência de vínculo socioafetivo genuíno e ausência de má-fé (arts. 237/238), somente após o que se decide sobre a manutenção da criança com os requerentes ou o encaminhamento ao cadastro.

Quadro-Resumo Final: Prazos, Idades e Números Essenciais

Número	O que significa	Base legal
3 meses	Reavaliação periódica da situação de acolhimento (máximo)	art. 19, §1º
18 meses	Limite de permanência em acolhimento institucional (prorrogável excepcionalmente)	art. 19, §2º
90 dias	Busca à família extensa na entrega voluntária (se não houver sigilo), prorrogável por igual período	art. 19-A, §3º
15 dias	Prazo para o guardião propor ação de adoção após o fim do estágio de convivência (entrega voluntária)	art. 19-A, §7º
180 dias	Acompanhamento familiar em caso de desistência da entrega após o nascimento	art. 19-A, §8º
30 dias	Cadastro para adoção de recém-nascidos/crianças acolhidas não procuradas	art. 19-A, §10
18 anos	Idade máxima de padrinho/madrinha (mínima) · idade máxima do adotando (regra) · limite da tutela	arts. 19-B, §2º; 40; 36
12 anos	Idade a partir da qual é obrigatório o consentimento em audiência (guarda, tutela, adoção)	art. 28, §2º; art. 45, §2º
30 dias	Prazo do tutor testamentário para ingressar com pedido de controle judicial	art. 37, caput
16 anos	Diferença etária mínima entre adotante e adotando	art. 42, §3º
90 dias	Estágio de convivência (regra geral), prorrogável por até igual período	art. 46, caput e §2º-A
30 a 45 dias	Estágio de convivência na adoção por residente no exterior, prorrogável 1x	art. 46, §3º
120 dias	Prazo máximo para conclusão da ação de adoção, prorrogável 1x por igual período	art. 47, §10
48 horas	Inscrição de crianças/adolescentes e habilitados nos cadastros estadual/nacional	art. 50, §8º
3 anos	Idade mínima da criança para a exceção do art. 50, §13, III (guardião/tutor)	art. 50, §13, III
1 ano	Validade do laudo de habilitação à adoção internacional	art. 52, VII
2 anos	Validade do credenciamento de organismo intermediador de adoção internacional	art. 52, §6º
4º grau	Extensão do direito sucessório recíproco na adoção (colaterais)	art. 41, §2º

🔑 Mnemônico geral — "3-18-90-12-16-90-120"

Pense na progressão: reavalia a cada **3**, tolera até **18** (meses); busca família em **90** (dias); só decide sozinho com **12** (anos); precisa de **16** anos de vantagem; convive por **90** (dias) e a Justiça tem **120** (dias) para concluir tudo.

Mapa Mental Estruturado em Texto

CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (arts. 19–52-D)

① Regra matriz (art. 19)

- Família natural > excepcionalmente família substituta
- Reavaliação 3 meses / teto institucional 18 meses
- Visita a preso independe de autorização judicial

② Entrega voluntária (art. 19-A)

- Encaminhamento à Justiça da Infância
- Sigilo amplo (família extensa + suposto genitor)
- Ratificação em audiência após o parto
- Desistência → 180 dias de acompanhamento

③ Apadrinhamento (art. 19-B)

- Vínculo externo, não jurídico
- Padrinho: maior de 18, fora do cadastro de adoção
- PJ pode apadrinhar; perfil = remota chance de reinserção

④ Família natural/extensa e poder familiar (arts. 20–27)

- Pobreza não autoriza perda/suspensão
- Condenação só destitui se dolosa + reclusão + contra titular/filho
- Reconhecimento de filiação: personalíssimo/indisponível/imprescritível

⑤ Disposições gerais da família substituta (arts. 28–32)

- Oitiva sempre; consentimento obrigatório >12 anos
- Irmãos juntos, salvo risco comprovado
- Indígena: FUNAI obrigatória, mas sem deslocar competência
- Estrangeira só cabe via adoção

⑥ Guarda (arts. 33–35)

- Regulariza posse de fato; opõe-se a terceiros/pais
- Gera dependência previdenciária
- Revogável a qualquer tempo; sem coisa julgada material

⑦ Tutela (arts. 36–38)

- Exige perda/suspensão prévia do poder familiar
- Tutor testamentário: 30 dias para controle judicial

⑧ Adoção — requisitos (arts. 39–45)

- Excepcional, irrevogável (mas STJ relativiza)
- Vedado por procuração; ascendentes/irmãos não adotam (regra)
- 16 anos de diferença; póstuma exige vontade inequívoca
- Consentimento dos pais, dispensável se destituídos/desconhecidos

⑨ Adoção — convivência, efeitos, registro (arts. 46–49)

- 90 dias de estágio; guarda de fato não dispensa
- Efeitos ex nunc (ex tunc na póstuma)
- Rompe vínculo biológico, salvo impedimentos matrimoniais

⑩ **Cadastro / SNA (art. 50)**

Ordem cronológica não é absoluta

3 exceções: unilateral / parente afetivo / guardião >3 anos

Adoção intuitu personae: cuidado com a burla

⑪ **Adoção internacional (arts. 51-52-D)**

Critério territorial (residência), não nacionalidade

Brasileiro no exterior = internacional, com preferência

Saída do país só após trânsito em julgado

Visão Crítica e Conexões Interdisciplinares

Disciplina	Conexão relevante para discursivas
Direito Constitucional	Art. 227, CF, é a matriz do capítulo (doutrina da proteção integral + prioridade absoluta). A intervenção da FUNAI dialoga com a competência étnico-indigenista sem deslocar a jurisdição (Justiça Estadual permanece competente — não se aplica automaticamente o art. 109, CF).
Direito Civil (Família)	Multiparentalidade e socioafetividade tensionam a vedação à adoção avoenga e a diferença etária mínima. A guarda/tutela dialogam com os arts. 1.584 e 1.728 e ss. do CC. Nomeação de tutor testamentário (art. 1.729, CC) sofre controle judicial pelo melhor interesse.
Direito das Sucessões	Adoção gera direito sucessório recíproco até 4º grau colateral; adoção póstuma retroage (<i>ex tunc</i>) com plenos efeitos sucessórios — ponto de prova quase certo em discursiva mista Família/Sucessões.
Direito Previdenciário	Guarda gera dependência previdenciária mesmo contra a Lei 8.213/91 (Tema 732/STJ; ADI 4878/STF) — típico ponto de interseção em provas de Magistratura Estadual e Federal.
Direito Processual Civil	Guarda não faz coisa julgada material (decisões rebus sic stantibus); adoção póstuma discute sucessão processual e legitimidade de terceiros interessados (herdeiros) em recurso.
Direito Penal	Arts. 237/238 do ECA (subtração de menor; promessa/entrega mediante paga) e art. 242, CP (adoção à brasileira) funcionam como filtro para aferir má-fé nas exceções ao cadastro.

🔗 Tese aprofundada para discursiva: o "duplo movimento" da jurisprudência do capítulo

Observe que a jurisprudência do STJ opera em **duas direções simultâneas e aparentemente contraditórias**: de um lado, **relativiza** formalidades protetivas rígidas (cadastro, diferença etária, vedação avoenga, irrevogabilidade) em nome do vínculo afetivo já consolidado; de outro, **reforça** formalidades protetivas quando still não há consolidação fática (exigência de perícia/estudo social para destituição por "adoção à brasileira"; intervenção obrigatória da FUNAI). O denominador comum não é "flexibilizar sempre" — é **proteger a situação de fato mais favorável à criança**, seja ela a manutenção do vínculo informal consolidado, seja a proteção contra rupturas abruptas não estudadas tecnicamente.

Checklist Pré-Prova

16.1 — 25 pontos que você precisa conseguir responder sem hesitar

- ☐ Sei distinguir o prazo de reavaliação (3 meses) do teto de acolhimento institucional (18 meses).
- ☐ Sei que a entrega voluntária é encaminhada à Justiça da Infância, nunca ao Conselho Tutelar diretamente.
- ☐ Sei que o sigilo da entrega voluntária se estende à família extensa e ao suposto genitor (Info 835/STJ).
- ☐ Sei diferenciar acompanhamento domiciliar (art. 13, §2º) de acompanhamento familiar (art. 19-A, §8º, 180 dias).
- ☐ Sei os requisitos para ser padrinho/madrinha e que pessoas jurídicas também podem apadrinhar.
- ☐ Sei que pobreza, isoladamente, nunca autoriza perda/suspensão do poder familiar.
- ☐ Sei quando a condenação criminal dos pais implica destituição (dolo + reclusão + contra titular/filho).
- ☐ Sei que o reconhecimento do estado de filiação é personalíssimo, indisponível e imprescritível.
- ☐ Sei que a legitimidade da ação negatória de paternidade é exclusiva do pai registral.
- ☐ Sei que o consentimento do adolescente maior de 12 anos é obrigatório em audiência, para guarda, tutela e adoção.
- ☐ Sei que a intervenção da FUNAI é obrigatória, mas não desloca a competência para a Justiça Federal.
- ☐ Sei que família substituta estrangeira só é possível na modalidade adoção.
- ☐ Sei diferenciar guarda (não exige perda do poder familiar) de tutela (exige perda/suspensão prévia).
- ☐ Sei que a guarda gera dependência previdenciária, mesmo contra a lei específica (Tema 732/ADI 4878).
- ☐ Sei que a guarda não faz coisa julgada material e é revogável a qualquer tempo.
- ☐ Sei os requisitos objetivos da adoção: 16 anos de diferença, adotante maior de 18, adotando até 18 (salvo já sob guarda/tutela).
- ☐ Sei que a vedação à adoção avoenga (ascendentes/irmãos) é regra, mas comporta mitigação excepcional pelo STJ.
- ☐ Sei os três requisitos da adoção póstuma (lei) e a flexibilização do STJ (dispensa de processo iniciado em vida).
- ☐ Sei que a guarda de fato, por si só, nunca dispensa o estágio de convivência.
- ☐ Sei que os efeitos da adoção são *ex nunc*, exceto na póstuma (*ex tunc*).
- ☐ Sei as três exceções ao cadastro do art. 50, §13 (unilateral / parente afetivo / guardião >3 anos).
- ☐ Sei que a ordem cronológica do cadastro não é absoluta e cede ao vínculo afetivo consolidado.
- ☐ Sei que o critério da adoção internacional é territorial (residência habitual), não a nacionalidade.
- ☐ Sei que brasileiros residentes no exterior têm preferência sobre estrangeiros na adoção internacional.
- ☐ Sei que a saída do adotando do país só é permitida após o trânsito em julgado da sentença.

⚠ Última verificação de atualidade legislativa

Confirme que sua base de estudo reflete: **art. 22, caput**, com a redação da **Lei 15.240/2025** (inclusão expressa do dever de convivência e assistência afetiva, base do abandono afetivo como ilícito civil); e **art. 50, §5º**, com a redação da **Lei 14.979/2024** (consulta obrigatória aos cadastros, ressalvadas as hipóteses do §13 e as particularidades indígenas/quilombolas). Não há, até a data de fechamento deste material, alteração legislativa superveniente nos demais dispositivos centrais do capítulo (guarda, tutela, requisitos e vedações da adoção, cadastro e adoção internacional).

🔒 Fechamento

Este capítulo é dominado por quem consegue fazer, em segundos, a pergunta certa diante de qualquer caso concreto: **"isso é regra geral ou é uma das exceções nomeadas (legais ou jurisprudenciais) que já mapeei?"** Reveja a Parte X (padrões fáticos) na véspera da prova — ela concentra o retorno mais alto por minuto de revisão. Bons estudos e boa prova.